

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת חוה אתי עטייה

פ/1989/25

הצעת חוק דמי מחלה (תיקון – יתרה שלילית של ימי מחלה), התשפ"ג–2023

- תיקון סעיף 4 1. בחוק דמי מחלה, התשל"ו–1976¹, בסעיף 4, אחרי סעיף קטן (א) יבוא:
- "(א1) (1) עובד שנעדר מעבודתו עקב מחלה ולא עומדת לרשותו יתרה של ימי מחלה צבורים, רשאי לבחור, בהודעה בכתב למעסיקו כי ייזקפו לזכותו ימי מחלה על חשבון ימי מחלה עתידיים שיצבור, ובלבד שבכל עת לא תעלה היתרה השלילית של ימי המחלה על חמישה ימים.
- (2) ימי מחלה שנוקפו לזכות העובד כאמור בפסקה (1), ינוכו מימי המחלה שיצטברו לעובד לאחר אותו מועד.
- (3) עובד שבמועד סיום העסקתו אצל המעסיק היתה לחובתו יתרה שלילית של ימי מחלה, יופחת סכום דמי המחלה ששולם לו בעד אותם ימים מהשכר האחרון המשולם לו.
- (4) בסעיף זה, "עובד" – לרבות עובד שעניין תשלום לתקופת מחלה מוסדר לגביו על פי הסכם קיבוצי.
2. בחוק הגנת השכר, התשי"ח–1958², בתוספת, בפרט 4(6), אחרי "ויתרת השכר תקופת המחלה הצבורה" יבוא "לרבות יתרה שלילית לפי סעיף 4(א1) לחוק דמי מחלה, התשל"ו–1976.

דברי הסבר

חוק דמי מחלה, התשל"ו–1976, נועד לאפשר לעובד אשר נבצר ממנו לעבוד, לקבל שכר במהלך התקופה שנעדר בשל מחלתו. עובד צובר זכאות ל-1.5 ימי מחלה עבור כל חודש עבודה במשרה מלאה, כלומר 18 ימי מחלה בשנה, עד לתקופת צבירה מקסימאלית של 90 ימי מחלה במשך חמש שנים. עובד שסיים את מכסת ימי המחלה הניתנת לו לפי חוק או בהתאם להסכם קיבוצי, ונאלץ להיעדר ממקום העבודה בשל מחלה ממושכת שלו או של ילדו או בתקופה של אפידמיה, יופחת שכרו.

¹ ס"ח התשל"ו, עמ' 206.

² ס"ח התשי"ח, עמ' 86.

בהצעה זו מוצע לאפשר לעובד לבחור לזקוף לחובתו יתרה שלילית של חמישה ימים לכל היותר. מעסיק לא ינכה יתרה שלילית של עד חמישה ימי מחלה משכר העובד אלא היא תקוזז עם הצבירה החודשית בחודשים הבאים. אם בעת סיום העסקתו של העובד תיוותר לחובתו יתרה שלילית של ימי מחלה, יוכל המעסיק לנכות את דמי המחלה ששילם בעד אותם ימים משכרו של העובד. בתלוש השכר החודשי של העובד יפרט המעסיק את היתרה השלילית של ימי המחלה העומדת לחובתו.

מטרתה של הצעת חוק זו היא להקל על העובדים בעתות משבר של מחלה ממושכת ולאפשר להם מרחב גמיש יותר ושמירה על זכויותיהם הסוציאליות. הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושלוש ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת חוה אתי עטייה (פ/2061/23 ; פ/730/24). הצעת החוק זהה לפ/730/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ח' בשבט התשפ"ג (30.01.2023)